



Guía metodológica de capacitación para productores y productoras sobre el nuevo Reglamento de la Unión Europea relativo a la comercialización legal y libre de deforestación (EUDR)

Manthra Comunicación

Diseño metodológico, producción de contenidos, diseño gráfico

Fotografías de portada: Archivo Manthra Comunicación

Responsable: GIZ

Publicado por Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Whymper N28-39 y Orellana

T +593 2 3815 810

F +593 2 3815 810 Ext. 200

En Quito - Ecuador

En noviembre 2023

Contacto: Ute Sonntag (ute.sonntag@giz.de)

GIZ es responsable del contenido de esta publicación.

Por encargo del: Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania. Cofinanciado por la Unión Europea.

Descargo de responsabilidad

Esta publicación ha sido creada y financiada con el apoyo financiero de la Unión Europea (UE) y el Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ). Su contenido es responsabilidad exclusiva de la GIZ y no refleja necesariamente las opiniones de la UE o del BMZ.

Los mapas geográficos tienen únicamente fines informativos y no constituyen un reconocimiento de fronteras o regiones internacionales; la GIZ no hace ninguna afirmación sobre la validez, exactitud o integridad de los mapas, ni asume ninguna responsabilidad derivada del uso de la información en ellos contenida.

Guía metodológica de capacitación para productores y productoras sobre el nuevo Reglamento de la Unión Europea relativo a la comercialización legal y libre de deforestación (EUDR)

Contenido

Presentación	3
Metodologías y dinámicas que se utilizarán en los talleres	4
Recomendaciones generales	5
Las metodologías planteadas	6
Objetivo de aprendizaje.....	6
Estructura del taller y contenidos.....	6
 FASE 1: BREVE INTRODUCCIÓN	 7
Dinámica 1: Las canaletas	9
 FASE 2: MI ROL EN LA CADENA DE COMERCIALIZACIÓN	 8
Dinámica 2: Construcción de pilares de la cadena de comercialización.....	11
 FASE 3: EXPLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA UNIÓN EUROPEA RELATIVO A LA COMERCIALIZACIÓN LEGAL Y LIBRE DE DEFORESTACIÓN (EUDR)	 14
Dinámica 3: Preguntas de sí y no para entender qué es el Reglamento de la UE	15
 FASE 4: CONCEPTOS CLAVE PARA ENTENDER EL REGLAMENTO DE LA UE	 19
Dinámica 4: Transformar un “no” en “sí”	28
Dinámica 5: Respondiendo preguntas de manera participativa (cuestionario): Mesas de trabajo y plenaria.....	29
 FASE 5: REFORZAR LO APRENDIDO.....	 31
Dinámica 8: ¡Cumpliendo con el Reglamento!.....	31
 FASE 6: DESPEDIDA Y EVALUACIÓN DEL TALLER.....	 32
 Imprimibles	 34







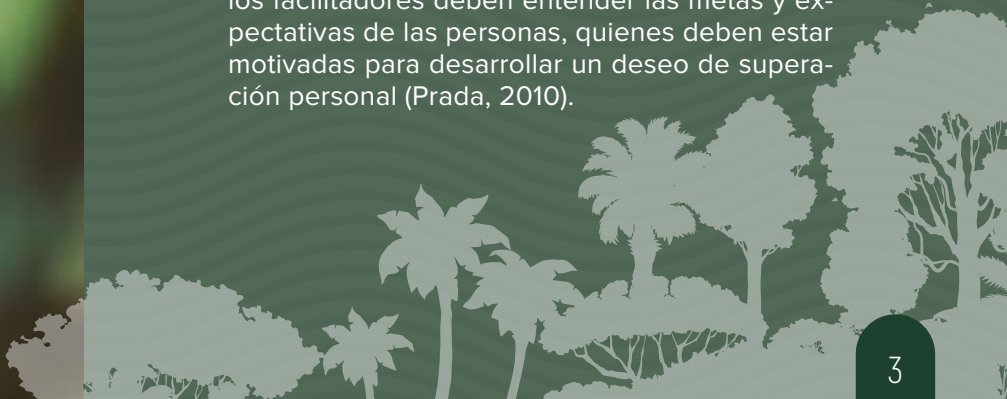
Presentación

El objetivo de la guía que tiene en sus manos es que las y los productores de cacao, café y palma de Ecuador puedan alcanzar conocimientos básicos sobre el nuevo **Reglamento de la Unión Europea** relativo a la comercialización legal y libre de deforestación (EUDR).

El poder cumplir con el EUDR, en vigor desde 2023 y aplicable a partir de 2025, es crucial para mantener las cadenas de valor de Ecuador en el mercado europeo. El proyecto **SAFE**, cofinanciado por la Comisión Europea y el Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ), apoya a Ecuador en la adaptación de las cadenas de suministro que requieren aportar información hacia sus compradores para garantizar la gestión comercial hacia la UE. **SAFE** brinda asistencia a las organizaciones agroproductivas, da apoyo para formalizar la producción y realiza actividades como el fortalecimiento del diálogo público-privado, capacitación sobre los requisitos de la EUDR, y apoyo a la competitividad y la inclusión de pequeños productores en las cadenas de suministro de la UE.

La metodología propuesta se basa en la enseñanza andragógica. Este enfoque pone a los estudiantes en el centro del proceso de aprendizaje y adapta todas las actividades educativas a sus necesidades (Escobar et al., 2018).

Para el desarrollo de los talleres y el material educacional, se utilizarán los principios de dos modelos andragógicos: el de Malcolm Knowles y el de Félix Adam. El modelo de Knowles destaca la importancia de las experiencias personales en el aprendizaje de adultos y pone a las y los estudiantes como los principales responsables de su propio proceso de aprendizaje. La motivación es fundamental, por lo que los facilitadores deben entender las metas y expectativas de las personas, quienes deben estar motivadas para desarrollar un deseo de superación personal (Prada, 2010).



1

2 Metodologías y dinámicas que se utilizarán en los talleres

3

Evaluación previa: Esta actividad facilitará la identificación de los participantes, en términos de reconocerse como productores independientes o pertenecientes a una asociación. De este modo se podrá evaluar el nivel de conocimientos con respecto al proceso de comercialización.

4

Las canaletas: Esta dinámica se basa en una metodología de trabajo en equipo que busca fortalecer las relaciones entre las personas miembro, mejorar la comunicación y la colaboración, y aumentar la motivación y el compromiso con la labor conjunta. Se enfatiza la importancia de entender los roles de cada miembro y trabajar juntos para lograr un objetivo común.

5

Construcción de pilares de la cadena de comercialización: Esta actividad permitirá a los participantes comprender el papel que cada uno desempeña en la cadena de comercialización y cómo su ausencia podría desestabilizar todo el proceso.

6

La máquina transportadora: Es una actividad de rompehielos y trabajo en equipo, que permite despertar a las personas participantes en la mitad de la jornada. Es ideal para talleres que se cortan y se retoman después del almuerzo. En ella, los participantes se organizan para representar una máquina utilizando sus cuerpos. La dinámica fomenta la comunicación, la creatividad y la colaboración dentro del grupo.

Preguntas de sí y no para entender qué es el Reglamento de la UE: Esta dinámica busca reforzar el conocimiento sobre el reglamento y sus requisitos, y se basa en la metodología de preguntas y respuestas, una técnica de enseñanza y

¿Cómo está organizada esta guía?

Esta guía está conformada por fases:



Breve introducción



Mi rol en la cadena de comercialización



Explicación del Reglamento de la Unión Europea sobre comercialización legal y libre de deforestación (EUDR)



Conceptos clave para entender el Reglamento de la UE



Reforzar lo aprendido



Evaluación del taller

- 7 aprendizaje que se utiliza para evaluar el conocimiento y la comprensión de un tema específico.

Transformar un “no” en “sí”: Esta actividad se basa en un flujograma de preguntas cuyas respuestas afirmativas permiten avanzar hacia la comercialización de productos a la UE. Su principal propósito es guiar a las personas participantes que respondieron “no” en una o más preguntas para que identifiquen e implementen mejoras en su cadena de comercialización.

- 8 **Árbol de sueños:** Cuestionario, mesas de trabajo y plenaria: Esta actividad es la adaptación de la metodología conocida como “Árbol de sueños”. En esta dinámica, se presenta un cuestionario que aborda preguntas relacionadas con el Reglamento de la UE y su aplicación. A continuación, se lleva a cabo una discusión en mesas de trabajo, en la que los participantes responden de manera participativa a

Recomendaciones generales

- Asegúrese de tener todos los materiales necesarios para cada una de las actividades del taller.
- Puede modificar el plan de actividades propuesto, siempre y cuando se ajuste a los objetivos planteados.
- Verifique que el lugar donde se llevará a cabo el taller cumpla con las condiciones necesarias para su realización.
- Trate de elegir un espacio con buena iluminación, ventilado y tranquilo.
- Proyecte su voz para que todos los participantes puedan escucharlo con claridad.
- Tome fotografías durante el taller para registrar los resultados de las actividades, especialmente de las tarjetas o anotaciones al final de cada actividad.
- Comparta los aspectos positivos y negativos de sus hallazgos con los participantes y organizadores del taller.

Cada una de ellas maneja conceptos clave y una dinámica para reforzar lo aprendido:



Conceptos clave:

Son definiciones necesarias para entender los diferentes términos.



Dinámica:

Es la parte pragmática del taller y está pensada para que los participantes puedan relacionar los conceptos clave con su cotidianidad, a través de actividades participativas.

Las metodologías planteadas

- Son participativas.
- Fomentan los aprendizajes con base en la experiencia y el conocimiento de los participantes.
- Buscan la reflexión y el análisis.

Objetivo de aprendizaje

Mejorar la comprensión de los participantes sobre el **Reglamento de la Unión Europea relativo a la comercialización legal y libre de deforestación (EUDR)**, así como los actores y procesos que intervienen en la cadena de comercialización de los productos y su relación con los requisitos del reglamento.

Estructura del taller y contenidos

Duración del taller: El taller tiene una duración prevista de 5 horas y 40 minutos, divididos de la siguiente manera:

N.º	Fase	Objetivo	Duración
 1	Breve introducción	Introducir el taller.	10 min
 2	Mi rol en la cadena de comercialización	Comprender el contexto, la importancia de la cadena de comercialización y su rol dentro de ella.	1 h y 40 min
 3	Explicación del Reglamento de la Unión Europea sobre comercialización legal y libre de deforestación (EUDR)	Familiarizarse con el Reglamento de la Unión Europea relativo a la comercialización legal y libre de deforestación (EUDR) y adquirir conocimientos sobre él.	1 h
 4	Conceptos clave para entender el Reglamento de la UE	Identificar los conceptos clave relacionados con el Reglamento de la UE.	1 h y 30 min
 5	Reforzar lo aprendido	Comprender cómo el Reglamento de la UE influye en los diferentes actores de la cadena y qué cambios pueden ser necesarios para cumplir con sus disposiciones.	1 h
 6	Evaluación del taller	Revisar lo aprendido anteriormente, con el objetivo de recordar los conceptos y las regulaciones clave relacionados con la comercialización y el cumplimiento del Reglamento de la UE.	20 min
Total			5 h y 40 min

FASE 1: BREVE INTRODUCCIÓN



Para transmitir la siguiente información de manera efectiva, la persona facilitadora empleará una combinación de métodos de enseñanza y aprendizaje que serán adecuados para adultos, con el objetivo de capacitar a los participantes sobre el funcionamiento del **Reglamento de la Unión Europea relativo a la comercialización legal y libre de deforestación (EUDR)**, y sobre cómo este puede llegar a influir en sus prácticas comerciales, particularmente en relación con la producción sostenible y la prevención de la deforestación. Esto permitirá a los participantes tomar decisiones informadas en su trabajo y cumplir con las regulaciones pertinentes.

Se iniciará la capacitación con una presentación resumida sobre la Unión Europea y el Pacto Verde, utilizando una presentación de PowerPoint.



Para tener en cuenta



PPT de apoyo



¿Qué es la Unión Europea?

La Unión Europea (UE) es una organización formada por 27 países que trabajan juntos en temas como el comercio, la política y la economía: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos (Holanda), Polonia, Portugal, República Checa, Rumania y Suecia.



¿Qué es el Pacto Verde?

El Pacto Verde Europeo aspira a la neutralidad climática en la Unión Europea para 2050. El objetivo principal es transformar la economía de la UE en una economía sostenible, ecológica y socialmente justa. Esto implica que los productos que los europeos consumen no dañen el medio ambiente ni vulneren los derechos humanos. En el ámbito agrícola, busca fomentar la seguridad alimentaria y una producción sostenible frente al cambio climático dentro de la UE y en el ámbito de su influencia global.

Como parte de las medidas, se creó el Reglamento de la UE relativo a la comercialización legal y libre de deforestación (EUDR), el cual tiene el fin de garantizar que los productos consumidos no contribuyan a la deforestación global, alineándose con los objetivos del Pacto Verde. Los operadores con sede en la Unión Europea deben demostrar que sus productos no han causado deforestación o degradación forestal. El EUDR, vigente desde junio de 2023 y a ser aplicado a partir de 2025, es crucial para el Pacto Verde Europeo, reforzando sus esfuerzos y objetivos de reducir emisiones de carbono y la pérdida de biodiversidad.



FASE 2: MI ROL EN LA CADENA DE COMERCIALIZACIÓN

Inicie con la siguiente dinámica, que servirá para romper el hielo entre los asistentes al taller. A su vez, mostrará la importancia de seguir un camino para cumplir un objetivo.

EVALUACIÓN PREVIA



Objetivo

Identificar si los participantes son independientes o pertenecen a una asociación.



Duración

20 minutos.



Materiales

- ✓ Papelotes.
- ✓ Etiquetas (dos colores).
- ✓ Marcadores.



Desarrollo

- ✓ Divida un papelote en dos columnas; etiquete una como “Productores independientes” y la otra como “Productores de una asociación”. Consiga etiquetas (pueden ser pósits) de dos colores diferentes; cada color representará una de las columnas.

Productores independientes	Productores de una asociación

- ✓ Solicite a cada participante que se presente indicando su nombre, qué productos vende, y si pertenece a una asociación o trabaja de forma independiente.
- ✓ Mientras los asistentes se van presentando, coloque una etiqueta o pósit del color correspondiente en la columna adecuada, según la información proporcionada por cada uno.
- ✓ Al final de las presentaciones, tendrá una visualización clara de cómo está compuesto el grupo. Esta información le permitirá evaluar y entender mejor el grado de identificación de los participantes con la cadena de comercialización y el tipo de productores presentes en el taller.

DINÁMICA 1: LAS CANALETAS



Objetivo

Experimentar la importancia de ser parte de un equipo y observar cómo la colaboración y la coordinación son claves para alcanzar un objetivo en común.



Materiales

- ✓ 10 canaletas hechas de tubos de PVC de 4 pulgadas, cortadas a la mitad. Se sugiere que sean de 30 cm cada una; también pueden ser reemplazadas por materiales reciclados como botellas de plástico grandes, cortadas longitudinalmente por la mitad para formar la “canaleta”. Asegúrese de alisar cualquier borde áspero para que no haya riesgo de cortes. También se pueden utilizar tubos de cartón como los de las toallas de papel o papel higiénico; se podrían pegar varios para hacer una canaleta larga.
- ✓ 1 pelota pequeña de plástico por equipo.
- ✓ 1 recipiente para que caiga la pelota.



Duración

20 minutos.



Desarrollo

- ✓ Se recomienda que esta actividad se realice con un mínimo de 4 personas y un máximo de 40. Es importante asegurarse de tener al menos dos equipos para llevar a cabo la dinámica de manera efectiva.
- ✓ Antes de comenzar la actividad, prepare las canaletas y las pelotas pequeñas de plástico.
- ✓ Señale la línea de partida y, al otro extremo de ella, ponga el recipiente de plástico.
- ✓ Divida a los participantes en equipos de mínimo tres y máximo cinco (esto dependerá del número de participantes). Si el grupo es de diez personas, se podrán formar dos equipos de cinco participantes cada uno. Si el grupo es mayor, se deberán formar equipos de cinco integrantes. Cada equipo recibirá una canaleta y una pelota pequeña de plástico.
- ✓ Explique las reglas del juego a los participantes. Deberán pasar la pelota de plástico por las canaletas de PVC sin tocarla con la mano y sin que caiga al suelo. Si la pelota cae al suelo o es tocada por algún jugador, el equipo que está en juego deberá regresar al punto de partida y comenzar de nuevo. El objetivo es que la pelota llegue al recipiente que estará en el otro extremo de las canaletas.
- ✓ El equipo que logre pasar la pelota por todas las canaletas y la deposite en el recipiente de plástico será el ganador.

Después de finalizar la dinámica, solicite a los participantes que regresen a sus asientos. Para cerrar la actividad, plantee las siguientes preguntas y tome nota de las respuestas en un papelote, registrando las frases o palabras clave relevantes para la reflexión en grupo.

- ✓ ¿Cómo fue la experiencia de asumir un rol específico dentro del equipo?
¿Se sintió cómodo con la tarea asignada? ¿Cómo colaboró con sus compañeros para lograr el objetivo en común?
- ✓ ¿Cómo afectó la coordinación y colaboración entre los integrantes del equipo en la consecución del objetivo? ¿Hubo algún momento en el que la falta de coordinación afectó el éxito del equipo?
- ✓ ¿Qué rol considera que fue el más importante en la actividad? ¿Por qué?
- ✓ ¿Cómo se podrían haber mejorado las tareas y la coordinación entre los integrantes del equipo para lograr el objetivo en menor tiempo?



Cómo percibo mi cadena de comercialización

- ✓ Con la dinámica anterior, el grupo pudo reflexionar acerca de la importancia de trabajar en equipo y comprender que todos los roles son importantes para cumplir con éxito un objetivo. Con la siguiente actividad, podremos conocer cómo el grupo lleva a cabo su cadena de comercialización.

Comprender la importancia del rol de todos los actores que intervienen en la cadena de comercialización



DINÁMICA 2: CONSTRUCCIÓN DE PILARES DE LA CADENA DE COMERCIALIZACIÓN



Objetivo

Comprender el papel crucial que desempeña cada productor en la cadena de comercialización y cómo su ausencia puede afectar a todo el proceso.



Materiales

- ✓ Rollos de papel higiénico vacíos (o tubos de cartón).
- ✓ Cartulina o cartón.
- ✓ Rotuladores, marcadores y pinturas de colores.
- ✓ Tarjetas A5 de cartulina y papelotes.



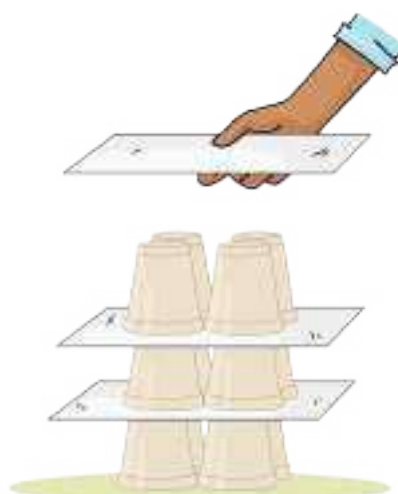
Duración

- ✓ Conformación de grupos: 10 min.
- ✓ Personalización de rollos de papel: 15 min.
- ✓ Construcción de torre de vasos: 10 min.
- ✓ Discusión: 25 min.
- ✓ Total: 1h.



Desarrollo

- ✓ Divida a los participantes en dos grupos. Explique a cada grupo que su tarea es asignar y representar los diferentes roles dentro de la cadena conformada por productores, intermediarios, exportadores y consumidores. Cada grupo discutirá brevemente sobre cómo el rol asignado contribuye a la cadena de comercialización. Asegúrese de alentar a las personas intermediarias a reflexionar sobre cómo su trabajo apoya y se beneficia del trabajo de las y los productores.
- ✓ Posteriormente, cada equipo personalizará sus tubos de cartón para representar su rol dentro de la cadena de suministro. Por ejemplo, para productores podrían dibujar plantas de café, cacao o palma; para intermediarios, camiones o almacenes; para exportadores, barcos o aviones, y los consumidores, tazas de café o tabletas de chocolate. Es importante que, a medida que avance la actividad, pida a las personas intermediarias que consideren no solo su propia labor, sino también cómo interactúan con productores y exportadores.
- ✓ Usando una lámina grande de cartulina o cartón como base, los grupos alinearán sus “pilares” en el orden correspondiente de la cadena de comercialización. Cada pilar debe ser lo suficientemente sólido como para soportar el peso de los demás.
- ✓ Una vez que todos los pilares estén correctamente ubicados, colocarán otra lámina de cartulina encima de los pilares, simbolizando el “techo” o el resultado final de la cadena de suministro. La disposición debe lucir como se muestra en la siguiente imagen.



- ✓ Finalmente, cada grupo explicará cómo su pilar es fundamental para sostener el techo de la cadena de comercialización. Esta actividad ayudará a visualizar cómo cada rol en la cadena es un pilar crucial y cómo, si falta uno, la cadena de comercialización podría colapsar.
- ✓ En esta parte de la actividad, guíe a las personas participantes para que comprendan y expliquen no solo cómo su papel es importante, sino también cómo dependen del trabajo de las y los productores.
- ✓ Prepare uno o varios papelotes y colóquelos en la pared con el título “Reflexiones”. Anote las ideas principales del siguiente punto.
- ✓ Genere un diálogo reflexivo con las siguientes preguntas:
 - ¿Cómo se sintieron al representar y personalizar los diferentes roles dentro de la cadena de comercialización?
 - ¿Qué aspectos clave identificaron en cada rol que contribuye al funcionamiento eficiente de la cadena de comercialización?
 - ¿Cuáles fueron los desafíos que encontraron al alinear y equilibrar los pilares de la cadena de comercialización?
 - ¿Cómo podrían aplicar los principios de esta actividad en situaciones reales relacionadas con la cadena de comercialización en su comunidad?
 - ¿Qué implicaciones tiene la ausencia de uno de los roles en la cadena de comercialización? ¿Cómo afecta esto al resultado final?
- ✓ Cierre este momento con una reflexión sobre los hallazgos principales, con el apoyo de la siguiente información.





Para tener en cuenta



PPT de apoyo e infografía:

El rol vital de la cadena de comercialización en la economía de Ecuador



¿Qué es una cadena de comercialización?

Una cadena de comercialización es el proceso por el cual un producto pasa desde la etapa de producción hasta llegar al consumidor final. En la cadena interfiere muchos actores diferentes, como productores, intermediarios, exportadores y consumidores.

La intermediación puede realizarse por asociaciones o personas individuales. Son los actores que compran los productos a las y los productores y luego los venden a los minoristas o directamente a los exportadores, las importadoras europeas o las empresas de la industria.

Una vez que llega a los exportadores o empresas, estos pueden venderlos como materia prima o transformarlos en productos que pueden ser comercializados a nivel nacional o fuera del país.

El anexo 1 del EUDR indica, entre otros, los siguientes productos:



Cacao:

barras de chocolate, cacao en polvo, pasta de cacao, etc.



Café:

café tostado en grano, café molido, tostado o descafeinado.

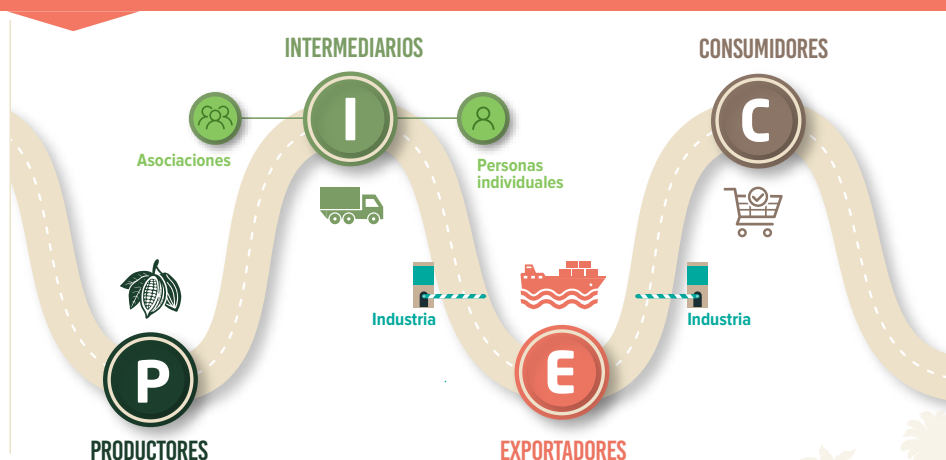


Palma:

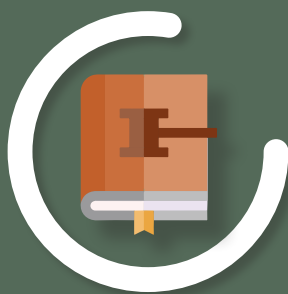
aceite de palma, grasa de palma, torta.



¿Qué es una cadena de comercialización?



Una cadena de comercialización es el proceso por el cual un producto pasa desde la etapa de producción hasta llegar al consumidor final. En la cadena interfiere muchos actores diferentes, como **productores, intermediarios, exportadores y consumidores.**



FASE 3:

EXPLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA UNIÓN EUROPEA PARA COMERCIALIZACIÓN LEGAL Y LIBRE DE DEFORESTACIÓN (EUDR)

ACTIVIDAD ROMPEHIELOS: “LA MÁQUINA TRANSPORTADORA”



Objetivo

Estimular la creatividad y promover la colaboración en el grupo a través de la representación física de una máquina imaginaria relacionada con la exportación de café, cacao y aceite de palma hacia la Unión Europea.



Materiales

- ✓ No requiere de materiales, solo de un espacio amplio.



Duración

20 minutos.



Desarrollo

- ✓ La persona facilitadora presenta la actividad como una oportunidad para expresar la creatividad individual y grupal a través de la creación de una máquina imaginaria.
- Pida a las personas participantes que se dividan en dos equipos de forma equitativa. Si el grupo es pequeño, se debe solicitar que desarrollen la actividad en un solo grupo.
- El grupo elige de manera conjunta un tema creativo relacionado con la exportación de café, cacao y aceite de palma hacia la Unión Europea. Por ejemplo, podrían elegir representar una máquina “viajera” que transporte estos productos de manera única, manteniendo la calidad de estos productos.
- Los participantes tienen 10 minutos para discutir y planificar cómo representarán cada parte de la máquina de manera creativa, solo con su cuerpo, sin usar otros elementos externos. Pueden explorar movimientos, gestos y posturas inusuales.
- Cada participante representa una parte de la máquina utilizando su cuerpo de manera creativa. Pueden experimentar con la conexión entre las partes de la máquina y cómo interactúan entre sí.
- ✓ Cada grupo presenta su “Máquina transportadora” al resto de los participantes, durante 5 minutos por cada grupo.

DINÁMICA 3: PREGUNTAS DE SÍ Y NO PARA ENTENDER QUÉ ES EL REGLAMENTO DE LA UE



Objetivo

A través de esta dinámica, evaluaremos ciertos conocimientos con respecto al Reglamento de la UE. Se recomienda usar un mínimo de tres preguntas y un máximo de cinco.



Duración

40 minutos.



Materiales

- ✓ Papelotes.
- ✓ Proyector para PPT.
- ✓ Marcadores de color negro, azul y rojo.
- ✓ Cinta adhesiva de dos colores diferentes.
- ✓ Cartulinas de dos colores, recortadas.



Desarrollo

Para esta actividad se realizarán cinco preguntas clave, cuyas respuestas serán de sí o no. A continuación, se explica cómo se desarrolla esta dinámica:

- ✓ Haga en el piso dos cuadrados grandes, uno junto al otro, usando, por ejemplo, cinta adhesiva gruesa. Cada cuadrado debe estar hecho de un color diferente.
- ✓ Primero pida a los asistentes que se pongan de pie. Explique que un cuadrado representa “no” y el otro, “sí”. Cuando usted haga las preguntas, los asistentes deberán ubicarse dentro del cuadrado de acuerdo con su respuesta.
- ✓ Divida previamente un papelote en dos partes: en un lado ponga “No” y en el otro, “Sí” (esto le servirá para ir anotando palabras clave de las respuestas que den los participantes).

No	Sí

- ✓ Para romper el hielo, haga las siguientes preguntas. Tome en cuenta que, una vez que los participantes se ubiquen en un cuadrado, deberá preguntarles por qué lo hicieron. Es importante recopilar esta información, porque a partir de las respuestas de los asistentes irá exponiendo las temáticas.

Una vez explicada la actividad, inicie con las siguientes preguntas:

● **Los productos que usted cultiva, ¿se comercializan a la Unión Europea?**

Una vez que se ubiquen en el cuadrado de acuerdo con su respuesta, pregunte cuáles son estos productos y a qué países concretamente van. Anote las respuestas.

● **¿Sabe qué es un reglamento?**

Una vez que se ubiquen en el cuadrado de acuerdo con su respuesta, pregunte a los que respondieron “sí” qué significa para ellos esa palabra. Anote las palabras clave en el papelote.

● **¿Ha escuchado acerca del Reglamento de la Unión Europea relativo a la comercialización libre de deforestación y producción legal?**

En este caso, a los que se ubiquen en el cuadrado del “sí” pregúnteles qué es, y a los que respondan “no”, pregúnteles qué imaginan que es.

Una vez que concluya esta parte, pida a los asistentes que vuelvan a tomar asiento y empiece a responder cada pregunta. Tome en cuenta también las respuestas de los asistentes.

A continuación, encontrará las respuestas a las preguntas:

Para tener en cuenta

✓ **¿Qué productos se comercializan hacia la Unión Europea?**

Mencione que hay una gran variedad de productos y contraste con la información que las y los productores compartieron durante la actividad. Entre los productos que Ecuador comercializa hacia la UE están las bananas, el atún, las flores, el cacao, el café y el aceite de palma.

✓ **¿Qué es un reglamento?**

- Un reglamento es un conjunto de normas y disposiciones que establecen las reglas y procedimientos a seguir para llevar a cabo una actividad o regular las actividades de un sector específico. Los reglamentos pueden ser creados por organismos gubernamentales, organizaciones, empresas o entidades que tengan la autoridad o competencia para hacerlo.
- El propósito principal de un reglamento es establecer una serie de normas que permitan asegurar el cumplimiento de las regulaciones (reglas) aplicables a una actividad o sector en particular. También pueden servir para establecer medidas de seguridad, proteger los derechos de los ciudadanos o regular la competencia entre empresas.
- Además, los reglamentos suelen ser utilizados para establecer un marco legal que ayude a evitar conflictos, ya que definen las reglas de juego y establecen las sanciones en caso de que se violen las normas.
- Los reglamentos son una herramienta importante para garantizar la transparencia y el buen funcionamiento de las actividades y sectores que regulan.



PPT de apoyo



PPT de apoyo



¿Qué es el Reglamento de la Unión Europea relativo a la comercialización legal y libre de deforestación?

La UE ha creado el **Reglamento de la Unión Europea relativo a la comercialización libre de deforestación y producción legal** para reducir el consumo de productos que provienen de cadenas de suministro asociadas con la deforestación o la degradación.

Esto significa que los productos que ustedes producen, como cacao, café y palma, solo podrán ser comercializados o exportados a la UE si cumplen con ciertas condiciones.

Estas condiciones son:

- Ser libres de deforestación, es decir, no haber sido producidos en terrenos/ lotes que hayan sufrido deforestación después del 31 de diciembre de 2020.
- Haberse producido cumpliendo las leyes vigentes del país de origen (Ecuador).
- Estar amparados por una declaración formal de diligencia debida por parte del importador.



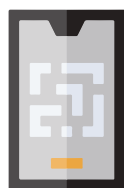
Es importante que sepan que la fecha límite de deforestación es el 31 de diciembre de 2020. A partir de esta fecha, si su terreno sufrió deforestación, su producción ya no podrá ser enviada a la UE.

El Reglamento se aplica a una amplia gama de productos que podrían estar relacionados con la deforestación:

- cacao
- café
- palma aceitera
- ganado bovino
- caucho
- soja
- madera
- derivados de estos productos



Si requiere mayor información sobre este tema, le invitamos a escanear el siguiente código QR:



En el caso de nuestro país, hablaremos de estos productos:



Cacao: El cacao ecuatoriano se cultiva principalmente en las regiones Costa y Amazonía, en altitudes que van desde los 0 hasta los 1200 metros sobre el nivel del mar. Ecuador es reconocido internacionalmente por la alta calidad de su cacao, que se caracteriza por su aroma y sabor únicos.

El cacao ecuatoriano es utilizado en la industria alimentaria para la producción de chocolate y otros derivados, como barras de chocolate, bombones y bebidas. Además, el cacao es valorado por su contenido en antioxidantes y por su potencial para mejorar la salud.

Las exportaciones de cacao ecuatoriano a la UE están sujetas a las normas y regulaciones establecidas en materia de seguridad alimentaria y calidad de los productos. La UE también ha promovido la producción de cacao sostenible y certificado, y ha establecido normas y regulaciones para asegurar que el cacao importado cumpla con estándares ambientales, sociales y fitosanitarios.



Café: La UE es uno de los principales mercados para el café ecuatoriano, junto con Estados Unidos y Japón. Nuestro café es valorado en estos mercados por su calidad y sabor, y es apreciado por los consumidores europeos, que suelen ser muy exigentes en cuanto a la calidad de los productos que consumen. Las exportaciones de café ecuatoriano a la UE están sujetas a las normas y regulaciones establecidas en materia de seguridad alimentaria y calidad de los productos.



Aceite de palma: Ecuador es uno de los principales productores de aceite de palma de América Latina, y la UE es uno de sus principales mercados de destino. El aceite de palma se produce principalmente en la región Costa, donde el clima tropical y la abundancia de lluvias favorecen su cultivo. Este producto es utilizado en la industria alimentaria como ingrediente en la elaboración de una gran variedad de productos, como margarina, chocolates, galletas, entre otros.

Sin embargo, el aceite de palma ha sido objeto de críticas por sus impactos ambientales, ya que su producción ha estado asociada con la deforestación de bosques tropicales y la pérdida de hábitats naturales. La UE ha establecido normas y regulaciones para asegurar que el aceite de palma importado cumpla con estándares ambientales y sociales, y ha impulsado la producción sostenible y certificada. En este sentido, las exportaciones de aceite de palma ecuatoriano a la UE están sujetas a estas regulaciones y certificaciones.



El rol vital de la cadena de producción en la economía de Ecuador



La cadena de comercialización es esencial para la economía del país.

Esta formada por productores, intermediarios y exportadores, quienes al trabajar en equipo logran que los productos lleguen sin problemas a los consumidores locales e internacionales.



Producción:

Las personas productoras son el primer eslabón de la cadena. Se encargan de la producción. Su trabajo define la calidad y cantidad de productos disponibles.

Intermediación:

Tienen un papel clave en la distribución y venta de estos productos o servicios. Pueden ser mayoristas, minoristas, distribuidores, ya sean individuos o asociados, entre otros, que facilitan el movimiento de los bienes desde los productores hasta los consumidores finales o los exportadores.



Exportación:

Son los responsables de llevar los productos más allá de las fronteras nacionales, abriendo nuevos mercados y oportunidades. Ellos permiten la expansión global de las empresas, generando ingresos a través del comercio internacional.





FASE 4: CONCEPTOS CLAVE PARA ENTENDER EL REGLAMENTO DE LA UE



PPT de apoyo e infografía:

Ecuador y la Unión Europea hacia una producción y comercio legal y libre de deforestación



Para tener en cuenta



Reglamento de la Unión Europea relativo a la comercialización legal y libre de deforestación (EUDR)

La UE ha adoptado un nuevo Reglamento relativo a la comercialización legal y libre de deforestación (EUDR), que establece condiciones para que productos como el café, el cacao y la palma se comercialicen en su territorio. Para que un país de la UE pueda comercializar o importar un producto agrícola, deberá demostrar:

- Que no ha habido para su cultivo deforestación después de diciembre del año 2020 y que el producto sea de origen legal de acuerdo a la normativa del país de origen.
- Que fue producido cumpliendo las leyes vigentes de país de origen, en este caso de Ecuador.
- Que estén amparados por una declaración de diligencia debida.



PPT de apoyo e infografía:

Conceptos clave del reglamento EUDR



¿Qué es deforestación?

Uno de los principales pilares de la EUDR es que los productos en cuestión **no hayan causado deforestación o degradación forestal** (a partir del 31 de diciembre del 2020). **Libre de deforestación**, según la definición de la FAO, se refiere a que **no ha habido conversión de bosques en tierras agrícolas (la agrosilvicultura se considera agricultura)**. Adicionalmente, en el caso de los **productos madereros**, el terreno **no debe presentar degradación de los bosques** después del 31 de diciembre de 2020.

- Deforestación: la conversión de los bosques para destinarlos a un uso agrario, independientemente de si es de origen antrópico o no.
- Bosque: tierras de extensión superior a 0,5 hectáreas, con árboles de una altura superior a 5 metros y una fracción de cabida cubierta superior al 10 %, o con árboles capaces de alcanzar esa altura in situ; queda excluida la tierra destinada a un uso predominantemente agrario o urbano.
- Degradación forestal: los cambios estructurales de la cubierta forestal, que adoptan la forma de conversión de bosques primarios o bosques de regeneración natural en plantaciones forestales o en otras superficies boscosas, o bosques primarios en bosques de repoblación.



Para tener en cuenta



PPT de apoyo e infografía:

Conceptos clave del Reglamento EUDR

✓ ¿Qué es legalidad?

La legalidad se refiere a cumplir con las leyes y regulaciones aplicables en el país de origen, de acuerdo a lo señalado por las autoridades competentes, incluyendo:

- 1 Derechos de uso del suelo, por ejemplo: tenencia de la tierra o derecho de uso del predio para producción agrícola.
- 2 Protección del medio ambiente, por ejemplo: permisos de funcionamiento ambiental.
- 3 Derechos de terceros, por ejemplo: de vecinos o de las personas que circulan por la vía pública.
- 4 Derechos laborales en fincas grandes, centros de acopio y empresas, por ejemplo: contratos, protección de salud y seguridad ocupacional.
- 5 Derechos humanos protegidos en virtud del derecho internacional, por ejemplo: derechos humanos de niños y niñas, de mujeres y de personas en situación de movilidad humana.
- 6 El principio de consentimiento libre, previo e informado, según lo contemplado en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en caso de intervención externa en tierras de pueblos y nacionalidades indígenas.
- 7 La normativa fiscal, comercial, aduanera, por ejemplo: registro de la organización, impuestos, facturación. Así también de lucha contra la corrupción, por ejemplo: transparencia de procesos.

A tener en cuenta: Si se identifican mayores obstáculos para poder legalizar la cadena, se recomienda informar a las autoridades competentes.



PPT de apoyo e infografía:

Proceso de diligencia debida

✓ ¿Qué es un sistema de diligencia debida?

Es un conjunto de acciones que permite demostrar que un producto es legal y libre de deforestación, a través de un análisis de riesgo de toda la cadena de comercialización de un importador a la UE.

Este proceso implica:

Recolectar información (incluye georreferenciación).

- Evaluar riesgos sobre deforestación o incumplimiento de normas nacionales (ambientales, tributarias, de derechos laborales, etc.).
- Desarrollar acciones para mitigar o minimizar riesgos identificados, en caso de ser necesario.
- Respalda con esta información la declaración de diligencia debida.

Este cuadro muestra el proceso que se debe realizar para recolectar información que después permitirá hacer un análisis y una evaluación. Se debe contemplar lo siguiente:



Proceso de c

- ✓ Nombre
- ✓ Cantidad
- ✓ País de producción
- ✓ Geolocalización del lugar de producción
 - Menos de 4 ha.: punto geográfico
 - Más de 4 ha.: polígonos
- ✓ Tiempo de producción
- ✓ Proveedor del producto
- ✓ Comprador del producto
- ✓ Información sobre condición de libre de deforestación
- ✓ Información sobre aspectos legales



Productores



Intermediarios



Asociaciones

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN <

DECLARACIÓN DE DILIGENCIA DEBIDA <



Importadores UE



- ✓ Nombre del importador
- ✓ Código HS, nombre científico y cantidad
- ✓ País de producción y geolocalización de todas las parcelas de producción
- ✓ Texto que indica que se ha realizado la DD y no se ha detectado riesgo o el riesgo es despreciable
- ✓ Firma del responsable y fecha



Co-financiado por
la Unión Europea



Impulsado por
giz
Servicio Alemán de
Cooperación Internacional
GIZ GmbH

diligencia debida



sistema de
diligencia debida
un proceso
continuo y en
constante
evaluación.

2

- ✓ Presencia de bosques en el país / la región
- ✓ Tasa de deforestación y degradación
- ✓ Presencia de grupos indígenas
- ✓ Consultas y cooperación con grupos indígenas
- ✓ Reclamos comprobables de grupos indígenas
- ✓ Credibilidad de los documentos
- ✓ Complejidad de la cadena de suministro
- ✓ Riesgo de elusión
- ✓ Situación en el país en cuanto a derechos humanos
- ✓ Preocupaciones fundadas
- ✓ Otra información relevante

manhira



Exportadores



Importadores UE

> EVALUACIÓN DE RIESGOS

> MITIGACIÓN DEL RIESGO



Productores



Exportadores



Importadores UE

- ✓ Solicitud de información adicional de documentos
- ✓ Verificación adicional a través de encuestas o auditorías
- ✓ Apoyo a los productores, en particular a los pequeños productores, a través del fortalecimiento de capacidades e inversiones
- ✓ Certificaciones con enfoques en riesgos identificados





¿Cómo diversificar de nuestro

La trazabilidad es la respuesta. Una de las formas de hacerlo es a través de los lotes de acuerdo a su mercado.



PRODUCTO QUE CUMPLE CON EL
EUDR, DESTINADO A LA UNIÓN
EUROPEA

Puede **ingresar**
directamente a la UE.



¿Cómo
ayudan las
certificaciones
y sellos para
este proceso?

El EUDR no
lineamientos

● **Control**
Ej: const

● **Generar**
Ej: Dem

rsificar la venta producto?

correcta trazabilidad ayudará a identificar y separar



PRODUCTO QUE CUMPLE CON EUDR,
DESTINADO A PAÍSES QUE NO SON
PARTE DE LA UNIÓN EUROPEA

Podrá ingresar a estos países
quienes, a su vez, **podrán
venderlos a la UE como
productos ya
transformados**. Por ejemplo:
barras de chocolate, cacao
en polvo, café molido, etc.



PRODUCTO QUE NO CUMPLE
CON EUDR, DESTINADO
A OTROS MERCADOS

El producto que no cumpla
con el Reglamento, **podrá
ser vendido a otros
mercados**.

Se espera que reglamentos
como el **EUDR** continúen
implementándose en **más
países del mundo**.

o pide ningún tipo de certificación ni las valida en reemplazo a sus
s. Sin embargo, las certificaciones pueden apoyar de la siguiente manera:

del cumplimiento de ciertos aspectos de la legalidad.

truir registros y procedimientos; aspectos de la sostenibilidad de la producción.

r información transparente en los eslabones de la cadena de valor correspondientes
mostrar trazabilidad de un producto desde su origen hasta su destino final.

Camino hacia la comercialización legal y libre de deforestación

1 ¿Sus productos son comercializados hacia la Unión Europea?



→ **SÍ** →

→ **NO**

2 ¿Los productos que usted comercializa fueron sembrados antes del 2020?



→ **SÍ**

→ **NO**

6 ¿Cuenta con algún sistema de trazabilidad, ya sea digital o en papel para el producto que cultiva o comercializa?



← **SÍ** ←

← **NO** ←

5 ¿Cuenta con la geolocalización de donde se cultiva su producto?



↓ **SÍ** →

↓ **NO**

7

¿Tiene documentación que demuestre el cumplimiento de las leyes y regulaciones en el ámbito ambiental, uso de suelo, derechos laborales, derechos humanos, normativa fiscal, comercial, etc., en la producción (o comercialización) de sus productos?



→ **SÍ** →

→ **NO**



ercialización: CIÓN A LA UNIÓN EUROPEA



3

¿Puede demostrar que su cultivo o sus productos NO causaron deforestación después del 31 de diciembre del 2020?

➔ SÍ

➔ NO



el lugar
producto?

← SÍ ←

← NO ←

4

¿Cuenta con registros de producción o comercialización de su producto?



PREPARÉMONOS PARA EXPORTAR A LA UE

Si su respuesta es **NO** en una o varias preguntas, ¿ha considerado medidas para mitigar estos riesgos, solo o en conjunto con otros actores de su cadena de valor?





Para tener en cuenta



PPT de apoyo e infografía:

Conceptos clave del Reglamento EUDR



¿Qué es trazabilidad?

La trazabilidad es una herramienta que permite seguir el producto desde su origen hasta su destino final, así como registrar información requerida de toda la cadena. En el contexto del reglamento de la UE relativo a la comercialización legal y libre de deforestación, la trazabilidad asegura la información completa que confirme que la cadena y el producto cumplen con los parámetros de libre deforestación -después del 31 de diciembre del 2020- y legalidad de acuerdo a lo especificado en el país de producción.

La trazabilidad contempla la necesidad de georreferenciación de las parcelas productivas. Para parcelas de menos de cuatro hectáreas, se debe presentar un punto de latitud y longitud, usando al menos seis dígitos decimales. Para parcelas de terreno de más de cuatro hectáreas utilizadas para la producción de las materias primas pertinentes al reglamento, se deberán proporcionar polígonos, con suficientes puntos de latitud y longitud para determinar el perímetro de cada parcela.

De igual manera, la trazabilidad es muy importante en los centros de acopio, para garantizar que no exista riesgo de mezcla de productos conformes y no conformes de acuerdo con lo especificado dentro del reglamento EUDR.

Un sistema de trazabilidad debe garantizar la transparencia y la custodia del producto desde su origen, además de que debe ser invulnerable. legalidad se refiere a cumplir con las leyes y regulaciones aplicables en el país de origen, de acuerdo a lo señalado por las autoridades competentes, incluyendo:



PPT de apoyo e infografía:

Proceso de diligencia debida



Para tener en cuenta

Papel de los importadores de la UE

Son los operadores europeos (importadores) quienes tienen una vinculación legal para cumplir el reglamento. Sin embargo, entre sus obligaciones está la **realización de una evaluación de riesgos** y posteriormente una **declaración de diligencia debida**. Para realizar estos pasos, **se necesita la información de sus cadenas de suministros específicas**, por lo que la implicancia para los exportadores radica en trasladar **información correcta y transparente sobre el producto**.

Actualmente, existen organizaciones que ven al EUDR como una oportunidad para **posicionar sus productos como sostenibles y libres de deforestación**, lo que les dará la ventaja dado que llegarán antes que otros productos al mercado.



¿Cómo ayudan las certificaciones para este proceso?

Si bien el EUDR en sí no pide ningún tipo de certificación ni las valida en reemplazo a los lineamientos de este reglamento en la UE, las certificaciones pueden apoyar de la siguiente manera:

Al control del cumplimiento de ciertos aspectos de la legalidad, por ejemplo, contribuir a construir registros y procedimientos, además de otros aspectos de la sostenibilidad de la producción.

Las certificaciones ayudan a generar información transparente en los eslabones de la cadena de valor correspondientes, lo que facilita demostrar trazabilidad de un producto desde su origen hasta su destino final.



Importante

Los importadores deberán presentar una declaración de diligencia debida en la que informen que los productos que ingresarán en el mercado europeo no hayan causado deforestación en la fecha indicada y provengan de cadenas legales.

Los exportadores no tienen una obligación de cumplimiento de la EUDR. Son los operadores europeos (importadores) quienes tienen una vinculación legal para cumplir el reglamento. Sin embargo, entre sus obligaciones está la realización de una evaluación de riesgos y posteriormente una declaración de diligencia debida. Para realizar estos pasos, se necesita la información de sus cadenas de suministros específicas, por lo que la implicancia para los exportadores radica en trasladar información correcta y transparente sobre el producto.



Para tener en cuenta

Relación de la cadena de comercialización con el Reglamento de la UE

Una vez que la persona facilitadora haya abordado los temas previamente mencionados, es necesario crear un espacio para preguntas y respuestas sobre el reglamento para aclarar los conceptos tratados

Después de responder las preguntas de los asistentes, es crucial presentar a los participantes la infografía “Camino hacia la comercialización: exportación legal y libre de deforestación a la Unión Europea”; se presenta en forma de un flujograma basado en respuestas de sí y no. En este punto, es fundamental hacer hincapié en que, si los participantes logran cumplir con los requisitos, sus productos podrán ser comercializados en la UE.

Una vez que presente el flujograma, se debe analizar cuántos de los asistentes responden “no” a las preguntas planteadas. Esta evaluación será importante para discernir si comprenden o no cómo pueden remediar o cumplir con lo propuesto. Para llevar a cabo este análisis de manera participativa, realice la siguiente dinámica.

DINÁMICA 4: TRANSFORMAR UN “NO” EN “SÍ”



Objetivo

Ayudar a los participantes a comprender que responder “no” puede ser el primer paso para identificar e implementar medidas correctivas en su cadena de comercialización.



Duración

10 minutos.



Materiales

- ✓ Cartulinas de colores (cortadas en cuadrados pequeños).
- ✓ Papelotes.
- ✓ Marcadores.



Desarrollo

- ✓ Pida a las personas participantes que se coloquen en la pared de enfrente del salón. Cada vez que usted realice una pregunta, quienes puedan responder Sí deberán dar un paso hacia adelante, quienes respondan No deben quedarse en el lugar y ya no responder una nueva pregunta.
- ✓ La pregunta número tres es definitiva: si no es posible demostrar que no existió deforestación después del 31 de diciembre de 2020 con la documentación debida, este **NO** podrá solventarse.
- Una vez concluido el ejercicio, repase el flujograma y recuerde a las personas asistentes las áreas en las que respondieron “no”.
- ✓ Para los otros NO de color amarillo, explique que no son definitivos, sino una oportunidad para identificar problemas y encontrar soluciones.
- Basándose en el flujograma, y enfocándose en quienes respondieron “no” a una o más preguntas a partir de la tercera, pídale que compartan brevemente (1-2 minutos cada uno) cómo un “no” podría convertirse en un “sí” mediante la implementación de medidas correctivas. Motive a los participantes a pensar en medidas que podrían implementar por sí mismos o en colaboración con otros actores de la cadena de comercialización.
- Escriba en las cartulinas de colores las respuestas de los asistentes.
- ✓ Reflexione con los asistentes sobre cómo los “no” pueden ser vistos no como problemas, sino como oportunidades para implementar medidas correctivas en la cadena de comercialización.
- ✓



DINÁMICA 5: RESPONDIENDO PREGUNTAS DE MANERA PARTICIPATIVA (CUESTIONARIO): MESAS DE TRABAJO Y PLENARIA

El siguiente ejercicio es una adaptación de la metodología “Árbol de sueños”, una técnica participativa utilizada en diferentes ámbitos como la planificación de proyectos, la resolución de conflictos, la toma de decisiones, entre otros.

A través de la adaptación de esta metodología, que incluye un cuestionario de preguntas guía, se busca que puedan expresar sus conocimientos con respecto a la **legalidad** y al proceso de **diligencia debida**.

Este cuestionario servirá como guía para identificar problemas y qué elementos o herramientas les hacen falta para solucionarlos.

Una vez que se hayan identificado los problemas y las posibles soluciones, los participantes pueden ser guiados para que identifiquen su rol dentro de la cadena de producción.



Anexo de
posibles
preguntas y
respuestas

(Preguntas disponibles en anexos imprimibles)



Objetivo

Proporcionar a las personas participantes un ejercicio de autodiagnóstico que les permita visualizar y reflexionar sobre sus oportunidades de mejora. Al realizar esta actividad, podrán identificar y evaluar aspectos en los que puedan desarrollarse o fortalecerse, lo que contribuirá a su crecimiento personal y al entendimiento de la importancia de su rol en la cadena de comercialización.



Duración

1 hora y 20 minutos.



Materiales

- ✓ Preguntas guía.
- ✓ Papelotes.
- ✓ Marcadores.
- ✓ Cartulinas de colores.
- ✓ Cinta adhesiva o pizarra.



Revisar
imprimibles en
los anexos de
esta guía



Desarrollo

- ✓ Dependiendo de la cantidad de asistentes, se formará un mínimo de tres subgrupos, cada uno compuesto por un máximo de diez personas.
- ✓ Proporcione a los participantes dos tipos de cuestionarios: uno para productores independientes y otro para aquellos que pertenecen a una asociación. Estos cuestionarios deben ser preparados y distribuidos solo si durante el taller se identifica que están presentes productores de ambos tipos.
- ✓ Con base en las preguntas ya determinadas, solicite a los participantes que completen el cuestionario o cuestionarios correspondientes. Estos estarán impresos previamente y las respuestas deberán escribirse en trozos de cartulina de colores diferentes, cortadas en cuadrados pequeños. Cada color representará una columna diferente en un papelote previamente preparado, que estará dividido en tres columnas de la siguiente manera:



Guía de preguntas para productores independientes y asociados

N.º	Pregunta (De acuerdo al cuestionario)	Necesidades (Qué me hace falta para solucionar el problema)
1	¿Ha tenido dificultades para legalizar su predio?	
2	¿Cuenta con algún registro en alguna institución pública de su actividad agrícola /cultivo)?	
3	¿Quiénes trabajan en su finca? ¿Cuál es su situación laboral?	
4	¿Qué problemas ha enfrentado para cumplir con los requisitos fiscales en su proceso de compra y venta?	
5	¿Su finca cuenta con georreferenciación?	
6	¿Cuenta con procesos de trazabilidad en su finca?	
7	¿Qué desafíos ha tenido para garantizar que la producción se realice fuera de áreas de conservación o mantener bosques en sus fincas?	



Guía de preguntas para productores que pertenecen a una asociación

N.º	Pregunta (De acuerdo al cuestionario)	Necesidades (Qué me hace falta para solucionar el problema)
1	¿La asociación a la que pertenece está constituida de manera legal?	
2	¿Cuáles son los obstáculos que enfrenta la asociación para comparar productos legales (formales) y libres de deforestación?	
3	¿La asociación cuenta con alguna herramienta de trazabilidad de su producción y venta del producto?	
4	En caso de contar con certificaciones grupales e individuales, ¿cuáles son sus desafíos para control interno?	

Esta actividad tendrá un tiempo de 45 minutos.

- ✓ Una vez que hayan contestadas las preguntas, cada grupo de trabajo elegirá dos representantes (hombre-mujer), quienes expondrán en 15 minutos lo trabajado en su grupo.
- ✓ Concluida esta actividad, el moderador brindará conclusiones y reflexiones sobre la base de lo expuesto. Luego se establecerá un espacio de máximo 20 minutos para preguntas y respuestas.



FASE 5: REFORZAR LO APRENDIDO

DINÁMICA 6: ¡CUMPLIENDO CON EL REGLAMENTO!



Objetivo

A través de una metodología participativa, colaborativa y lúdica, se busca reforzar lo aprendido durante el taller.



Duración

1 hora.



Materiales

- ✓ Cuestionario de preguntas y retos relacionados con las regulaciones de la UE sobre la comercialización libre de deforestación y producción legal.
- ✓ Tarjetas individuales con preguntas y retos del cuestionario.
- ✓ Cronómetro (la persona facilitadora puede usar el de su celular).



Revisar
imprimibles en
los anexos de
esta guía



Desarrollo

- ✓ Divide al grupo en dos equipos.
- ✓ Cada equipo deberá elegir a un líder, quien jugará piedra, papel o tijera para determinar quién responderá la primera pregunta.
- ✓ En cada turno, un jugador de cada equipo tomará una tarjeta al azar del mazo del cuestionario.
- ✓ Si la tarjeta es de pregunta, el jugador debe responderla correctamente dentro de un límite de tiempo de dos minutos para acumular un punto a su puntaje total.
- ✓ Si la tarjeta es de reto, el jugador debe cumplir con un desafío relacionado con el Reglamento de la UE. Si el jugador supera el reto dentro del límite de tiempo de dos minutos, el equipo suma un punto a su puntaje total.
- ✓ Si el jugador no responde correctamente a la pregunta o no supera el reto dentro del límite de tiempo de dos minutos, el equipo pierde su turno.
- ✓ Cada equipo deberá rotar los turnos de los jugadores para asegurarse de que todos los miembros del equipo tengan la oportunidad de participar.
- ✓ El equipo que acumule más puntos al final del juego será el ganador.



FASE 6: DESPEDIDA Y EVALUACIÓN DEL TALLER

Agradezca el tiempo a las personas intermediarias, y solicite que evalúen los contenidos expuestos durante el taller. Para esto, proceda a lo siguiente:



Revisar
imprimibles en
los anexos de
esta guía

- ✓ Tenga listo un papel en formato A3, en el que estará la siguiente matriz:

Le gustaron las actividades que se realizaron durante el taller.	Los temas que se trataron fueron de su interés.	Considera que sus productos pueden ser parte de los mercados de la UE.

- ✓ Previamente, tenga listas etiquetas con imágenes referenciales. Cada una representa lo siguiente:



Muy satisfecho /
Me pareció útil



No estoy seguro



No me gustó /
no estoy de acuerdo

- ✓ Ubique el papel A3 a la salida del salón.
- ✓ Pida a los productores que evalúen el taller y explíqueles cuáles son los criterios que deben calificar.
- ✓ Explíqueles lo que significa cada etiqueta y que deberán pegarlas debajo de las columnas, de acuerdo con el criterio de los talleristas.
- ✓ Pida que lo realicen a medida que vayan saliendo del salón.

Imprimibles

Anexo de preguntas y respuestas

Este cuestionario los ayudará a comprender las normativas y cómo pueden influir en su producción y comercio. La meta es que puedan tomar las mejores decisiones en beneficio de sus productos y negocios. Esta guía es para uso del tallerista y no debe ser compartida sin autorización previa.

1 ¿Cómo afecta el Reglamento de la UE a mi actividad de producción habitual?

Podría requerir que modifique sus prácticas de producción para garantizar que no se produzca deforestación y que su producción cumpla con las leyes del país. Es posible que deba implementar un sistema de trazabilidad para demostrar el origen de sus productos.

2 ¿Qué pasa si no cumplo con el Reglamento de la UE?

Si no cumple con el Reglamento, se puede comercializar en el mercado local o a destinos que no involucren la UE. Si no cumplen con los requisitos los importadores no podrán colocar sus productos dentro del mercado de la UE.

3 ¿Cómo puedo demostrar que mis productos están libres de deforestación?

Puede demostrarlo a través de un sistema de trazabilidad que rastree el origen de sus productos y muestre que no se produjo deforestación en su producción. De igual manera, la comparación con mapas forestales podrían ser una opción. Las certificaciones ayudan, siempre y cuando respalden el año base de deforestación.

4 ¿Qué se necesita para lograr una cadena de suministro trazable?

Se requiere un sistema de trazabilidad digital o análogo para productos que asegure que no provienen de tierras deforestadas y que garantice transparencia desde la producción hasta la comercialización, evitando mezclas del producto con otros no conformes con el reglamento.

5 ¿Qué significa exactamente el “sistema de diligencia debida” y cómo puedo implementarlo?

El sistema de diligencia debida es un proceso mediante el cual se evalúan y gestionan los riesgos de deforestación y se cumple con la legislación del país. Este proceso implica recopilar información, evaluar riesgos y desarrollar medidas para mitigarlos.

6 ¿Quién se encargará de realizar la diligencia debida y cómo afectará esto a la cadena de suministro?

La diligencia debida es responsabilidad del importador europeo, pero todos en la cadena de comercialización deben cooperar para proporcionar la información necesaria. Esto requerirá más comunicación y transparencia en cada eslabón de la cadena.

7 ¿Cómo puedo demostrar la legalidad de mi producción de acuerdo a la normativa del país?

Puede demostrar la legalidad de su producción mediante el cumplimiento de todas las leyes y regulaciones pertinentes, y proporcionando la documentación necesaria para demostrarlo. Esto puede incluir permisos de uso de la tierra, cumplimiento de las leyes laborales y ambientales, y pago de los impuestos pertinentes, entre otros

8 ¿Qué impacto tendrá el Reglamento en el precio de mis productos?

Es posible que el costo de cumplir con este reglamento pueda aumentar sus costos de producción. Sin embargo, también podría permitirle acceder a mercados que valoran los productos con información adecuada.

9 ¿Cómo afectará el Reglamento la relación con mis compradores y proveedores?

Este reglamento puede requerir una mayor comunicación y transparencia entre usted y sus compradores. Es posible que deba compartir más información sobre sus prácticas de manejo de los cultivos, e información de su predio de producción. Sin embargo, también puede mejorar la relación, ya que muestra un compromiso con la producción sostenible y legal.

10 ¿Cómo se pueden obtener y mantener certificaciones de sostenibilidad?

La obtención de una certificación de sostenibilidad normalmente requiere una evaluación independiente de tus prácticas de producción para demostrar que cumples con los estándares de sostenibilidad establecidos por la entidad certificadora. Mantener la certificación requerirá un seguimiento regular y demostrar el cumplimiento continuo de estos estándares.

11 ¿Qué apoyo hay disponible para ayudarme a cumplir con el Reglamento?

La UE ha propuesto colaborar con los países para preparar las condiciones para que los productores y las cadenas de suministros en la que participan pequeños productores se preparen a esta normativa. Esto para evitar un impacto no deseado por el reglamento, uno ejemplo de esto es el proyecto SAFE que implementa la GIZ.

12 ¿El reglamento cubre todas las formas de deforestación o solo las ilegales?

El reglamento, no observa si es deforestación legal o ilegal, solo verifica que para sembrar los cultivos no se haya deforestado después de la fecha base de diciembre del 2020 que plantea la normativa.

DINÁMICA 5:
RESPONDIENDO PREGUNTAS DE MANERA PARTICIPATIVA
(CUESTIONARIO): MESAS DE TRABAJO Y PLENARIA
GUÍA DE PREGUNTAS PARA PRODUCTORES INDEPENDIENTES Y ASOCIADOS



¿Ha tenido dificultades para legalizar su predio?



¿Cuenta con algún registro en alguna institución pública de su actividad agrícola /cultivo)?

DINÁMICA 5:
RESPONDIENDO PREGUNTAS DE MANERA PARTICIPATIVA
(CUESTIONARIO): MESAS DE TRABAJO Y PLENARIA
GUÍA DE PREGUNTAS PARA PRODUCTORES INDEPENDIENTES Y ASOCIADOS



Su finca cuenta con georreferenciación? ¿Cuenta con procesos de trazabilidad en su finca?



¿Quienes trabajan en su finca? ¿Cuál es su situación laboral?

DINÁMICA 5:
RESPONDIENDO PREGUNTAS DE MANERA PARTICIPATIVA
(CUESTIONARIO): MESAS DE TRABAJO Y PLENARIA
GUÍA DE PREGUNTAS PARA PRODUCTORES INDEPENDIENTES Y ASOCIADOS



¿Qué problemas ha enfrentado para cumplir con los requisitos fiscales en su proceso de compra y venta?



¿Cómo se han manejado los desafíos para garantizar que la producción se realice fuera de área de conservación o mantener bosques en sus fincas?

DINÁMICA 5:
RESPONDIENDO PREGUNTAS DE MANERA PARTICIPATIVA
(CUESTIONARIO): MESAS DE TRABAJO Y PLENARIA
GUÍA DE PREGUNTAS PARA PRODUCTORES INDEPENDIENTES Y ASOCIADOS



Tiene alguna certificación ya sea social, agrícola o ambiental?



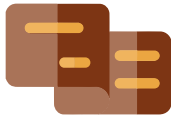
¿La asociación a la que pertenece está constituida de manera legal?

DINÁMICA 5:
RESPONDIENDO PREGUNTAS DE MANERA PARTICIPATIVA
(CUESTIONARIO): MESAS DE TRABAJO Y PLENARIA
GUÍA DE PREGUNTAS PARA PRODUCTORES INDEPENDIENTES Y ASOCIADOS



¿Cuáles son los obstáculos que enfrenta la asociación para comparar productos legales (formales) y libres de deforestación?

DINÁMICA 6: ¡CUMPLIENDO CON EL REGLAMENTO!



Tarjetas de pregunta



Pregunta



Respuesta

Recorta, pega y arma
las tarjetas para iniciar el juego



¿Qué es el Reglamento de la Unión Europea relativo a la comercialización libre de deforestación y producción legal?



El Reglamento de la Unión Europea sobre comercialización libre de deforestación y producción legal es una regulación que busca reducir el consumo de productos que provienen de cadenas de comercialización asociadas con la deforestación o la degradación de bosque.



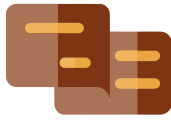
¿Qué productos agrícolas están sujetos al Reglamento de la UE sobre comercialización libre de deforestación?



- Aceite de palma
- Soja y productos derivados de la soja
- Carne de vacuno y productos cárnicos
- Cuero y productos de cuero
- Cacao y productos de chocolate
- Aceite de papel y productos de papel
- Aceite de madera y productos de madera
- Caucho y productos de caucho
- Biocombustibles y biolíquidos



DINÁMICA 6: ¡CUMPLIENDO CON EL REGLAMENTO!



Tarjetas de pregunta



Pregunta



Respuesta

Recorta, pega y arma
las tarjetas para iniciar el juego



**¿Qué acciones deben
tomar las y los productores
ecuatorianos para cumplir con
los requisitos del Reglamento
de la UE?**



Las y los productores deben asegurarse de que sus productos cumplan lo siguiente:

- Ser libres de deforestación, es decir, no haber sido producidos en terrenos/lotes que hayan sufrido deforestación después del 31 de diciembre de 2020.
- Haberse producido cumpliendo las leyes vigentes del país de origen (Ecuador).



**¿Qué es un sistema de
diligencia debida y por qué es
importante en el contexto del
Reglamento de la UE sobre
comercialización libre de
deforestación?**

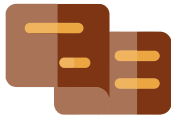


Es un conjunto de acciones que permite demostrar que un producto es legal y libre de deforestación, a través de un análisis de riesgo de toda la cadena de suministro de un importador a la UE.

Este sistema tiene como finalidad cumplir los requisitos de la EUDR: legalidad y libre de deforestación (siempre acorde al año de base 2020).



DINÁMICA 6: ¡CUMPLIENDO CON EL REGLAMENTO!



Tarjetas de pregunta



Pregunta



Respuesta

Recorta, pega y arma
las tarjetas para iniciar el juego



**¿Qué es la trazabilidad y
cuál es su importancia en el
contexto del Reglamento de
la UE?**



Es una herramienta que
permite seguir y registrar
información sobre el
producto, desde su origen hasta
su destino final, y que demuestra
los parámetros de libre
deforestación y legalidad.



En el contexto del Reglamento
de la UE, es importante que
se implemente un sistema de
trazabilidad a nivel de parcela de
tierra y un análisis de cambio de
uso de la tierra, lo que significa
que se debe conocer de dónde
proviene los productos, cómo
se han producido, y si se deben
tomar medidas para evitar la
deforestación a partir de 2020.



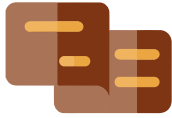
**¿Qué significa la legalidad
en el contexto del
Reglamento de la UE sobre
comercialización libre de
deforestación?**



La legalidad se refiere a cumplir
con las leyes y regulaciones
aplicables del país donde
se produce un producto,
incluyendo los derechos de
uso de la tierra, la protección
ambiental, los derechos de
terceros y los pagos comerciales
y aduaneros pertinentes.



DINÁMICA 6: ¡CUMPLIENDO CON EL REGLAMENTO!



Tarjetas de reto



Reto



Respuesta

Recorta, pega y arma
las tarjetas para iniciar el juego



**Nombre cinco de los países
que forman parte de la Unión
Europea.**



Alemania, Austria, Bélgica,
Bulgaria, Chipre, Croacia,
Dinamarca, Eslovaquia,
Eslovenia, España, Estonia,
Finlandia, Francia, Grecia,
Hungría, Irlanda, Italia, Letonia,
Lituania, Luxemburgo, Malta,
Países Bajos (Holanda), Polonia,
Portugal, República Checa,
Rumania y Suecia.



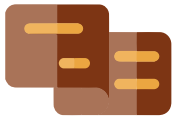
**¿Cuáles son las tres
condiciones que deben
cumplir los productos para
poder ser comercializados en
la UE?**



- Ser libres de deforestación, es decir, no haber sido producidos en terrenos/lotes que hayan sufrido deforestación después del 31 de diciembre de 2020.
- Haberse producido cumpliendo las leyes vigentes del país de origen (Ecuador).
- Estar respaldados por una declaración formal de diligencia debida por parte del importador.



DINÁMICA 6: ¡CUMPLIENDO CON EL REGLAMENTO!



Tarjetas de reto



Reto



Respuesta

Recorta, pega y arma
las tarjetas para iniciar el juego



Nombre al menos dos pasos
que se deben seguir en el
proceso de diligencia debida.



- Recolectar información sobre la cadena de comercialización de los productos.
- Evaluar y minimizar los riesgos de deforestación y otros impactos negativos en la producción.



¿Por qué es importante la
trazabilidad en el contexto
del Reglamento de la UE
sobre productos libres de
deforestación?



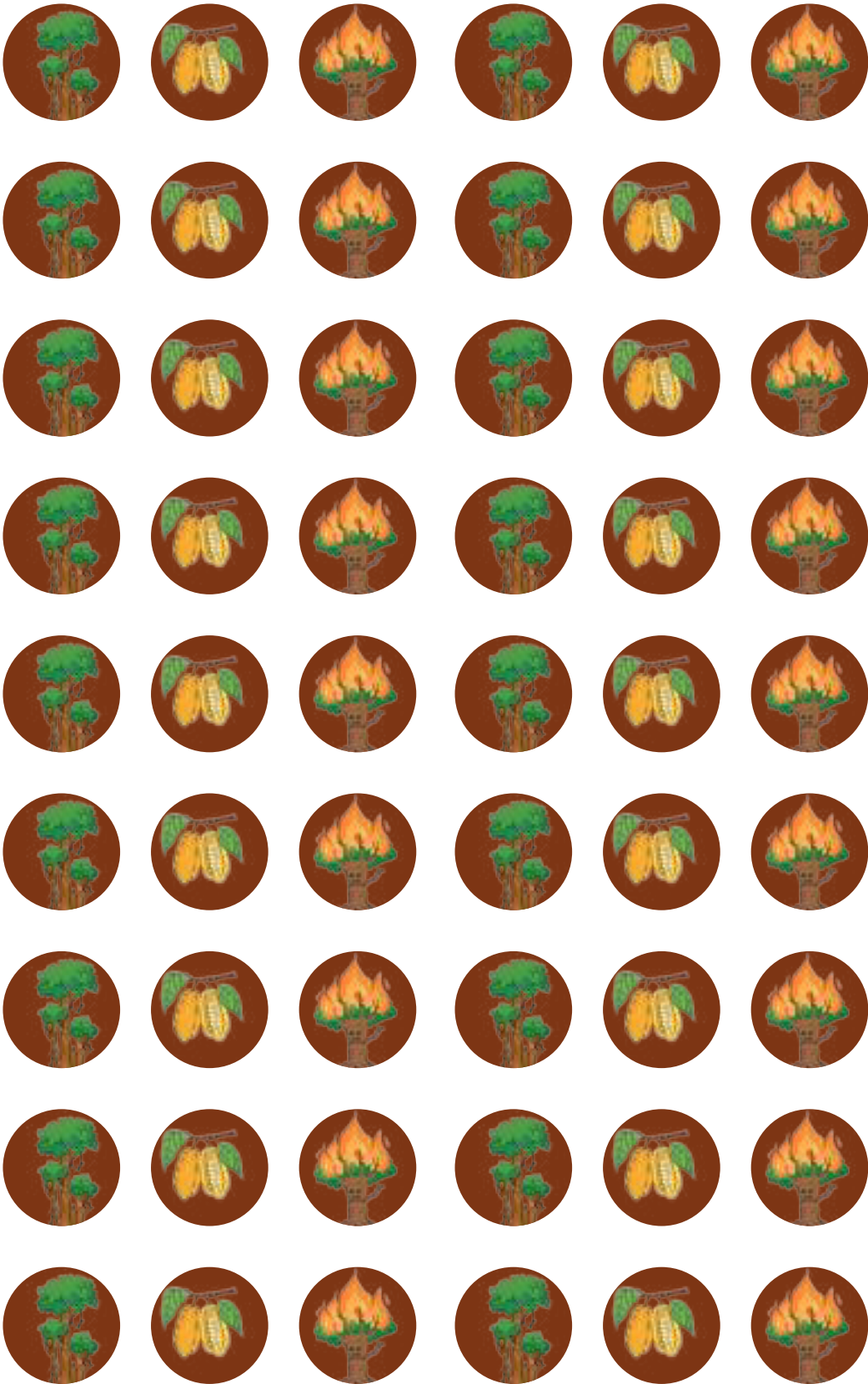
- Permite seguir y registrar información sobre el producto desde su origen hasta su destino final, de manera que se pueda conocer su procedencia y cómo ha sido tratado a lo largo de su ciclo de comercialización.
- En el contexto del reglamento, se requiere que se implemente un sistema de trazabilidad a nivel de parcela de tierra y se haga un análisis de cambio de uso de la tierra, lo que significa que se debe conocer de dónde provienen los productos y cómo se han producido, y se deben tomar medidas para evitar la deforestación ilegal.



FASE 6: DESPEDIDA Y EVALUACIÓN DEL TALLER



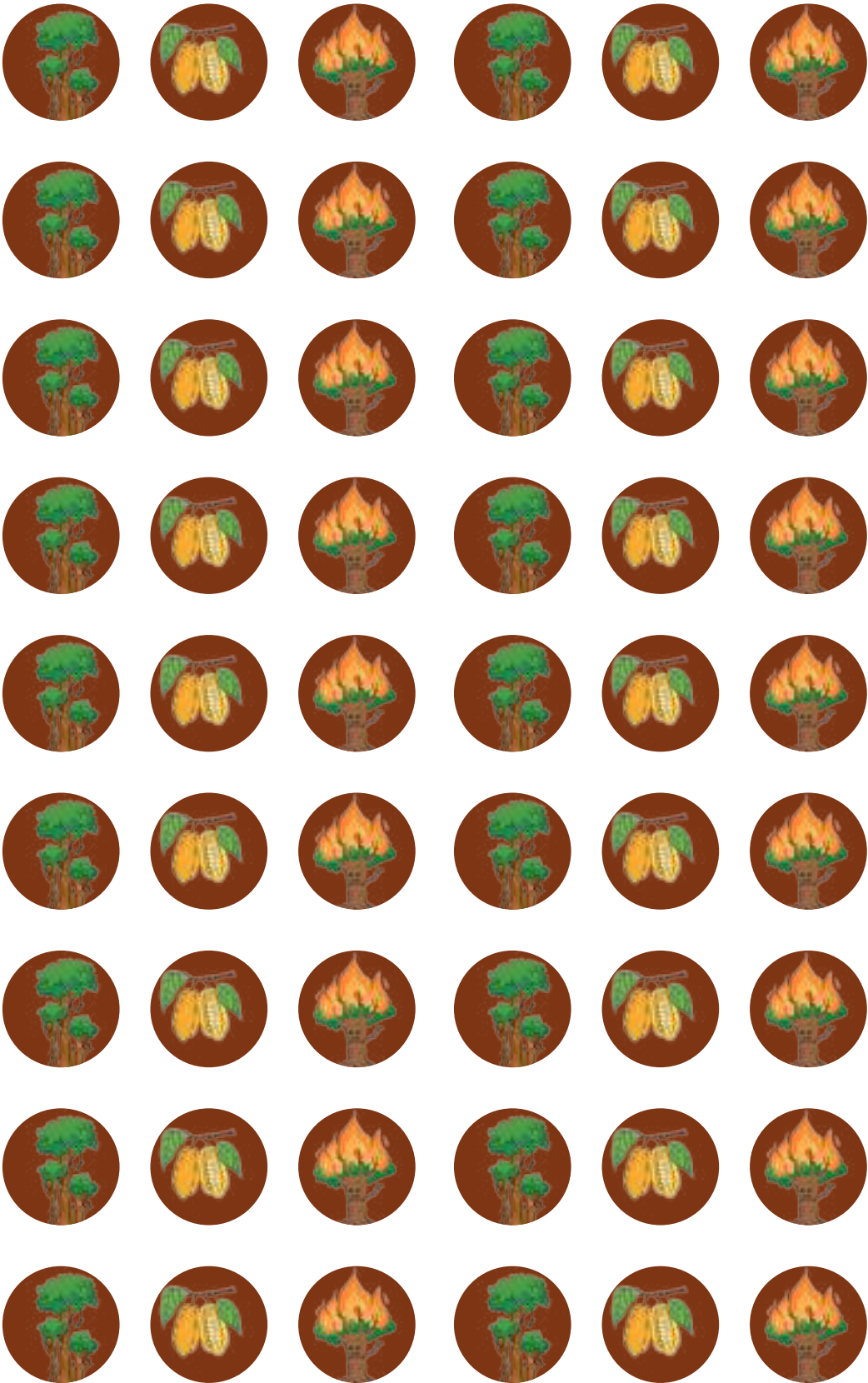
Recortables



FASE 6: DESPEDIDA Y EVALUACIÓN DEL TALLER



Recortables



Anexo: Definiciones importantes del reglamento

Definiciones (artículo 2)

A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

- 1) «materias primas pertinentes», ganado bovino, cacao, café, palma aceitera, caucho, soja y madera;
- 2) «productos pertinentes», los productos enumerados en el anexo I que contienen, hayan sido alimentados o hayan sido elaborados utilizando materias primas pertinentes;
- 3) «deforestación», la conversión de los bosques para destinarlos a un uso agrario, independientemente de si es de origen antrópico o no;
- 4) «bosque», tierras de extensión superior a 0,5 hectáreas, con árboles de una altura superior a 5 metros y una fracción de cabida cubierta superior al 10 %, o con árboles capaces de alcanzar esa altura in situ; queda excluida la tierra destinada a un uso predominantemente agrario o urbano;
- 5) «uso agrario», el uso del suelo con fines agrarios, incluido el destinado a plantaciones agrícolas y zonas en barbecho, y a la ganadería;
- 6) «plantación agrícola», tierra con formaciones de árboles en sistemas de producción agrícola, tales como plantaciones de frutales, plantaciones de palma aceitera, olivares y los sistemas agroforestales con cultivos bajo una cubierta de árboles; incluye todas las plantaciones de las materias primas pertinentes distintas de la madera; las plantaciones agrícolas quedan excluidas de la definición de «bosque»;
- 7) «degradación forestal», los cambios estructurales de la cubierta forestal, que adoptan la forma de conversión de:
 - a) bosques primarios o bosques de regeneración natural en plantaciones forestales o en otras superficies boscosas, o
 - b) bosques primarios en bosques de repoblación;
- 8) «bosque primario», un bosque de regeneración natural de especies autóctonas de árboles, en el cual no existen indicios claramente visibles de actividades humanas y los procesos ecológicos no han sido alterados de manera significativa;
- 9) «bosque de regeneración natural», un bosque predominantemente compuesto de árboles establecidos por regeneración natural; incluye cualquiera de los siguientes:
 - a) bosques en los que no es posible distinguir si son plantados o regenerados de forma natural;
 - b) bosques con mezcla de especies autóctonas de árboles regenerados de forma natural y árboles plantados o sembrados, y en los que los árboles regenerados de forma natural se espera que constituyan la mayor parte de las existencias en formación al alcanzar la madurez;
 - c) el monte bajo procedente de árboles originalmente establecidos por regeneración natural;
 - d) árboles regenerados de forma natural de especies introducidas;
- 10) «bosque de repoblación», un bosque predominantemente compuesto de árboles establecidos por plantación y/o siembra intencionada, suponiendo que los árboles plantados o sembrados constituyan más del 50 % de las existencias en formación al alcanzar la madurez; incluye el monte bajo procedente de árboles que fueron originalmente plantados o sembrados;
- 11) «plantación forestal», un bosque de repoblación que es aprovechado de forma intensiva y que cumple con todos los criterios siguientes en cuanto a plantación y madurez del rodal: una o dos especies, clase de edad uniforme y espaciamiento regular; incluye plantaciones de turno corto para madera, fibra y energía, y excluye los bosques plantados con fines de protección o recuperación de ecosistemas, así como los bosques establecidos mediante plantación o siembra que, al alcanzar la madurez, se parecen o se parecerán a bosques de regeneración natural;
- 12) «otras superficies boscosas», tierras no clasificadas como «bosque» de extensión superior a 0,5 hectáreas, con árboles de una altura superior a 5 metros y una fracción de cabida cubierta de entre el 5 % y el 10 %, o con árboles capaces de alcanzar esas alturas in situ, o con una cubierta mixta de arbustos, matorrales y árboles superior al 10 %; queda excluida la tierra destinada a un uso predominantemente agrario o urbano;

13) «libre de deforestación»,

- a) los productos pertinentes que contengan materias primas pertinentes, o hayan sido alimentados o elaborados con ellas, producidas en tierras que no hayan sufrido deforestación después del 31 de diciembre de 2020, y
- b) en el caso de los productos pertinentes que contengan madera o hayan sido elaborados con madera, que la madera se haya aprovechado del bosque sin provocar su degradación después del 31 de diciembre de 2020;

14) «producido», que haya sido cultivado, aprovechado, criado u obtenido de parcelas de terreno de interés o, en el caso de ganado bovino, en establecimientos;

15) «operador», toda persona física o jurídica que, en el transcurso de una actividad comercial, introduce los productos pertinentes en el mercado o los exporta;

16) «introducción en el mercado», la primera comercialización de una materia prima o un producto pertinente en el mercado de la Unión

17) «comerciante», toda persona de la cadena de suministro distinta del operador que, en el transcurso de una actividad comercial, comercializa los productos pertinentes;

18) «comercialización», todo suministro de un producto pertinente para su distribución, consumo o utilización en el mercado de la Unión en el transcurso de una actividad comercial, ya se produzca el suministro de manera remunerada o gratuita;

19) «en el transcurso de una actividad comercial», que se destina a fines de transformación, a la distribución a consumidores comerciales o no comerciales, o a su uso en el negocio del propio operador o comerciante;

20) «persona», toda persona física o jurídica, así como cualquier asociación de personas que no sea una persona jurídica pero cuya capacidad para realizar actos jurídicos esté reconocida por el Derecho de la Unión o nacional;

21) «persona establecida en la Unión»,

- a) en el caso de las personas físicas, cualquier persona cuyo lugar de residencia se encuentra en la Unión o en el caso de las personas jurídicas y de las asociaciones de personas, cualquier persona que tiene su domicilio social, su sede o un establecimiento permanente en la Unión;

22) «representante autorizado», toda persona física o jurídica establecida en la Unión que ha recibido, de conformidad con el artículo 6, un mandato escrito de un operador o de un comerciante para que actúe en su nombre en relación con tareas específicas por lo que respecta a las obligaciones que el presente Reglamento impone a los operadores o comerciantes;

23) «país de origen», un país o territorio tal como se define en el artículo 60 del Reglamento (UE) n. o 952/2013;

24) «país de producción», el país o territorio en el que se produjo la materia prima pertinente o la materia prima pertinente utilizada en la producción de un producto pertinente o contenida en dicho producto;

25) «productos no conformes», los productos pertinentes que no cumplen lo dispuesto en el artículo 3;

26) «riesgo despreciable», el nivel de riesgo que se aplica a las materias primas pertinentes y productos pertinentes, cuando, sobre la base de una evaluación completa tanto de la información específica del producto como de la información general y, en caso necesario, de la aplicación de las medidas de reducción del riesgo adecuadas, dichas materias primas pertinentes o productos pertinentes no suscitan preocupación por no cumplir lo dispuesto en el artículo 3, letras a) o b);

27) «parcela de terreno», terreno dentro de una única propiedad inmobiliaria, tal como esté reconocido en el Derecho del país de producción, que disfruta de condiciones suficientemente homogéneas para permitir una evaluación del nivel de riesgo de deforestación y degradación forestal en conjunto asociado a las materias primas pertinentes producidas en ese terreno;

28) «geolocalización», la ubicación geográfica de una parcela de terreno determinada mediante las coordenadas de latitud y longitud correspondientes al menos a un punto de latitud o longitud y usando al menos seis dígitos decimales; para parcelas de terreno de más de cuatro hectáreas utilizadas para la producción de las materias primas pertinentes distintas del ganado bovino, se proporcionará utilizando polígonos, con suficientes puntos de latitud y longitud;



Conceptos clave

UNA GUÍA PARA PRODUCTORES, INTERMEDIARIOS Y EMPRESAS

Reglamento sobre comercialización

Para poder comercializar o exportar un producto o cultivo no ha habido deforestación después del 31 de diciembre de 2020 de acuerdo a las leyes de Ecuador.

Sistema de diligencia debida:

Es un conjunto de acciones que permite demostrar que un producto es legal y libre de deforestación, a través de un análisis de riesgo de toda la cadena de suministro de un importador a la UE.



Trazabilidad:

Es una herramienta que permite rastrear la información sobre el producto desde su origen hasta su destino final, y que se registra en un sistema de parámetros de no deforestación.



Deforestación:

Sin deforestación quiere decir la conservación de los bosques, según la definición de la FAO. En el caso de los productos agrícolas (la agrosilvicultura) se refiere a la degradación de los bosques antes del 31 de diciembre de 2020.

Deforestación es la conversión de bosques en tierras destinadas a un uso agrario, si es de origen antrópico o natural.



del Reglamento EUDR: INTERMEDIARIOS Y EXPORTADORES ECUATORIANOS



ción legal y libre de deforestación (EUDR):

del listado de la Unión Europea (UE), se deberá demostrar que para su
de diciembre del año 2020, y que el producto es de origen legal,

Legalidad:

Es el cumplimiento
de todas las leyes
y regulaciones
del país.

CUMPLIMIENTO LEGAL

- ☒ Derechos de uso del suelo
- ☒ Protección del ambiente
- ☒ Derechos de terceros
- ☒ Derechos laborales

permite seguir y registrar
cto, desde su origen hasta
aliza cumpliendo los
ación y legalidad.

ir sin conversión de
de la FAO, en tierras
(se considera agricultura) y,
madereros, sin
después del 31 de

ón de los bosques para
independientemente de
no.

manifra



Cofinanciado por
la Unión Europea



cooperación
alemana
DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT



cooperación
giz
Technische Zusammenarbeit
für internationale
Entwicklungsprojekte (GIZ GmbH)

29) «establecimiento», cualquier local, estructura o, en el caso de la cría al aire libre, cualquier entorno o lugar en el que se mantenga ganado, de forma temporal o permanente;

30) «microempresas y pequeñas y medianas empresas» o «pymes», las microempresas y pequeñas y medianas empresas tal como se definen en el artículo 3 de la Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo;

31) «preocupación justificada», una reclamación debidamente motivada basada en información objetiva y verificable sobre el incumplimiento del presente Reglamento y que podría requerir la intervención de las autoridades competentes;

32) «autoridades competentes», las autoridades designadas en virtud del artículo 14, apartado 1;

33) «autoridades aduaneras», las autoridades aduaneras tal como se definen en el artículo 5, punto 1, del Reglamento (UE) n. o 952/2013;

34) «territorio aduanero», el territorio tal como se define en el artículo 4 del Reglamento (UE) n. o 952/2013;

35) «tercer país», un país o territorio situado fuera del territorio aduanero de la Unión;

36) «despacho a libre práctica», el procedimiento establecido en el artículo 201 del Reglamento (UE) n. o 952/2013;

37) «exportación», el procedimiento establecido en el artículo 269 del Reglamento (UE) n. o 952/2013;

38) «productos pertinentes que entran en el mercado y que salen del mercado», los procedentes de terceros países incluidos en el régimen aduanero de «despacho a libre práctica» que están destinados a ser introducidos en el mercado y que no están destinados al consumo o uso privado dentro del territorio aduanero de la Unión. Así mismo, como los productos pertinentes incluidos en el régimen aduanero de «exportación»;

39) «productos pertinentes que salen del mercado», los productos pertinentes incluidos en el régimen aduanero de «exportación»;

40) «legislación pertinente del país de producción», las leyes aplicables en el país de producción relativas al estatuto jurídico de la zona de producción en términos de:

a) derechos de uso del suelo; derechos de terceros, derechos laborales y derechos humanos protegidos en virtud del Derecho internacional;

b) protección del medio ambiente y normativa relacionada con los bosques, gestión forestal y conservación de la biodiversidad, (directamente relacionada con el aprovechamiento de la madera);

d) el principio de consentimiento libre, previo e informado, según lo contemplado en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas;

e) normativa fiscal, de lucha contra la corrupción, comercial y aduanera.



DINÁMICA EXTRA:

EXPLICACIÓN DE LA DINÁMICA DE LAS CADENAS DE EXPORTACIÓN SEGÚN EL REGLAMENTO DE LA UNIÓN EUROPEA PARA COMERCIALIZACIÓN LEGAL Y LIBRE DE DEFORESTACIÓN (EUDR)



ACTIVIDAD JUEGO DE ROLES: “SI YO FUERA...”



Objetivo

Reforzar de forma práctica el conocimiento sobre EUDR a través de la representación dramatizada del proceso de exportación de café, cacao y aceite de palma hacia la Unión Europea.



Materiales

✓ Tarjetas de estudio de caso, roleplay y checklist (que se encuentran en las páginas siguientes para fotocopiar).



Duración

60 minutos.



Desarrollo

- ✓ La persona facilitadora presenta la actividad como una oportunidad para vivenciar el proceso de exportación bajo los lineamientos del reglamento EUDR, para poder comprender mejor los procesos de cada uno de los actores involucrados.
- Pida a los participantes que se dividan en 4 grupos, de acuerdo con el número de personas presentes: **asociaciones (productores, centros de acopio), procesadores o fabricantes, operadores, comerciantes o representantes autorizados y autoridades de la UE**. Cada grupo nombra un representante.
- El representante de cada grupo recibe las instrucciones (tarjetas y estudio de caso). Los participantes tienen 10 minutos para idear un escenario hipotético de acuerdo a su rol -las opciones están detalladas en las tarjetas- y definir cómo van a presentar su parte de la cadena de exportación, de acuerdo a su grupo.
- Luego de este tiempo, empiezan las dramatizaciones con un representante de cada grupo, en el siguiente orden:
 - Grupo 1: Asociaciones (productores, centros de acopio).
 - Grupo 2: Procesadores o fabricantes
 - Grupo 3: Operantes, comerciantes o representantes autorizados.
 - Grupo 4: Autoridades de la UE
- Los participantes deben tomar en cuenta las condiciones exploradas durante todo el taller, en referencia a los requerimientos del EUDR y las instrucciones entregadas a los representantes de grupo.



Material para fotocopiar

✔ Roleplay Grupo 1: Asociaciones (productores, centros de acopio)

- Algunos productores de la asociación tienen cultivos en áreas protegidas.
 - No tienen sistema de trazabilidad.
 - Varios productores tienen tierras en conflicto de herencia.
 - Tienen puntos geográficos, pero no polígonos.
 - Mano de obra familiar en la mayoría de las fincas.
 - Tributación general realizada por la asociación, no se hace liquidaciones de compra.
 - Asociación conformada por productores de cacao que tienen diferentes áreas productivas.
 - Cultivos agroforestales.
-

✔ Checklist Grupo 1: Asociaciones (productores, centros de acopio)

- Descripción del producto (nombre comercial/científico)
- Cantidad
- País de producción
- Geolocalización de todas las parcelas de tierra (rango de fecha y hora de producción)





Material para fotocopiar



Roleplay Grupo 2: Procesadores y fabricantes

- No mantiene trazabilidad diferencial.
- No mantiene registros de proveedores.
- No cuenta con registros de legalidad de toda la cadena.



Checklist Grupo 2: Procesadores y fabricantes

- Descripción del producto (nombre comercial/nombre científico)
- Cantidad
- País de producción
- Geolocalización de todas las parcelas de tierra donde se produjeron las materias primas relevantes, así como el rango de fecha u hora de producción
- Nombre del proveedor
- Nombre del comprador
- Evidencia verificable de que el producto está “libre de haber causado deforestación”
- Evidencia verificable de que el producto se produce de conformidad con la legislación pertinente.





Material para fotocopiar



Roleplay Grupo 3: Operadores, comerciantes o representantes autorizados

- Nombre / Cantidad / Tiempo de producción.
- País de producción / Geolocalización del lugar de producción.
- Proveedor del producto / Comprador del producto.
- Información sobre condición de libre de deforestación / Información sobre aspectos legales.



Checklist Grupo 3: Operadores, comerciantes o representantes autorizados

-
- Deben probar que los productos:
- Están libres de haber causado deforestación y ser producidos de acuerdo con la legislación pertinente
- Están cubiertos por una declaración de diligencia debida





Material para fotocopiar



Roleplay Grupo 4: Autoridades de la UE

- Su papel es asegurarse que el producto cumpla con los requisitos especificados en el reglamento EUDR.



Checklist Grupo 14: Autoridades de la UE

- Declaración de diligencia debida firmada por el operador
- Punto geográfico (esto porque se entiende que la persona va a cruzar este dato con el sistema de monitoreo de bosques de la UE)
- Respaldos de trazabilidad y legalidad



DINÁMICA EXTRA:
ACTIVIDAD JUEGO DE ROLES: “SI YO FUERA...”
GUÍA DE ROLES PARA DRAMATIZAR EL PROCESO DE EXPORTACIÓN



Estudio de Caso:

En base a este estudio de caso, se procederá con las dramatizaciones:

Un operador de la Unión Europea llamada (colocar nombre) requiere importar barras de chocolate fino de aroma de Ecuador. El reglamento EUDR ya está en vigencia y el operador se encuentra preocupado pues ha escuchado rumores de que la producción de cacao en Ecuador presenta problemas de legalidad y deforestación.

Este operador consiguió un contacto de un procesador de barras llamado (colocar nombre). En su página web, este procesador se describe como una empresa que utiliza chocolate ecuatoriano de calidad premium, bajo estándares de comercio justo y responsabilidad medioambiental. El operador se comunica con el procesador, quien está tan interesado que le ofrece cumplir con los requisitos de la EUDR, por lo que tienen un preacuerdo de compra.

El procesador debe asegurarse que el producto de sus proveedores sea adecuado. Ha identificado a la asociación (colocar nombre) como un grupo de interés para cumplir este pedido. Es una asociación indígena, que produce bajo sistemas agroforestales, respetan la cultura ancestral y están ubicados en un hotspot de la Amazonía (por lo que probablemente están trabajando temas de conservación). Está conformada por 100 productores, todos indígenas; el 60% son mujeres y cultivan bajo sistema chacra (donde la mujer tiene mayor rol).

El procesador y la asociación han organizado una reunión para verificar entre sus socios la factibilidad de cumplir con los requisitos del EUDR.

